

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 122/2537

นาง บั๋ง อร คำ แฝง

โจทก์

นาง บุญ ชู จุติไชย

ຈຳເລຍ

ป.วิ.พ. มาตรา 286 (2)

บำเหน็จตกทอดที่จำเลยมีสิทธิได้รับจากกองเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญกรมการ
เงินกลาโหม กระทรวงกลาโหม นั้น โดยเจตนารมณ์ ของกฎหมายแล้วเป็นเงิน
ประเภทเดียวกันกับเงินบำนาญที่รัฐบาลได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของ
บุคคลเหล่านั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 286(2) จึงไม่อยู่
ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ โจทก์ได้ขอหมายบังคับคดียึดหรืออายัดทรัพย์สินของจำเลยรวมทั้งให้อายัดบำเหน็จตกทอดของจำสืบเอกชูชีพจุติไชย สามีของจำเลยที่จำเลยมีสิทธิได้รับจากกระทรวงกลาโหมศาลชั้นต้นมีคำสั่งหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้มีหนังสืออายัดสิทธิเรียกร้องของจำเลยดังกล่าว คดีอยู่ระหว่างการบังคับคดี

จำเลยยื่นคำร้องว่า บำเหน็จตกทอดดังกล่าวไม่อยู่ในความรับผิดชอบ
คดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 286(2)ขอให้เพิกถอนการ
อายัด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า เงินบำเหน็จตกทอดจากกองเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ กรมการเงินกลาโหมกระทรวงกลาโหม ที่จำเลยมีสิทธิจะได้รับนั้น เป็นเงินที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีหรือไม่ เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 286 บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาต่อไปนี้ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี ฯลฯ (2) เงินเดือนค่าจ้าง บำนาญ บำเหน็จ และเบี้ยหวัดของข้าราชการหรือลูกจ้างของรัฐบาล และเงินสงเคราะห์หรือบำนาญที่รัฐบาลได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติ ที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น" ตามบทบัญญัติแห่ง กฎหมายดังกล่าวมีปัญหาควรวินิจฉัยว่า "เงินบำนาญที่รัฐบาลได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น" หมายถึงเงินบำนาญตกทอดหรือไม่ เห็นได้ว่าหลักกฎหมายดังกล่าวบัญญัติว่าเป็นเงินที่รัฐบาลได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้นคำว่า "บุคคลเหล่านั้น" ก็คือข้าราชการหรือลูกจ้างของรัฐบาลที่ได้ถึงแก่กรรมไปแล้วนั่นเอง เท่ากับให้คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตเป็นผู้รับแทนเกี่ยวกับเงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาขณะที่ข้าราชการหรือลูกจ้างยังมีชีวิต จึงถือได้ว่า เงินบำนาญดังกล่าวคือเงินบำนาญตกทอดซึ่งรัฐบาลได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตเป็นรายเดือน และเงินบำนาญตกทอดดังกล่าวก็สอดคล้องต้องกันกับหลักกฎหมายที่บัญญัติเรื่อง "บำนาญตกทอด"ไว้ตามมาตรา 48 และ 49 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการพ.ศ. 2494 เดิมก่อนที่พระ

ราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2502 มาตรา 12 จะยกเลิก ซึ่งถือได้ว่าเป็นเงินที่มีลักษณะอย่างเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน และเป็น เจตนารมณ์อย่างเดียวกันของรัฐ ต่อมาปรากฏว่าพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2502 มาตรา 12 ให้ยกเลิกความในมาตรา 48 และ49 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ดังกล่าวและให้ใช้ความ ใหม่แทนเปลี่ยนจากการให้ "บำนาญตกทอด" เป็น"บำเหน็จตกทอด" โดยให้มีผล บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2502เป็นต้นไป ทั้งนี้ เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขปรากฏอยู่ในประกาศของหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่ม 76 ตอน 101 ลงวันที่ 30 ตุลาคม2502 ที่ท้ายหมายเหตุว่า "และยกเลิกบำนาญตกทอดซึ่งปรากฏว่าได้มี ความยุ่งยากในทางปฏิบัติเป็นอันมากและเปลี่ยนเป็นบำนาญตกทอด"จะเห็นได้ว่าทั้ง เงินบำนาญตกทอดและเงินบำเหน็จตกทอดเป็นเงินที่มีลักษณะอย่างเดียวกันหรือ ประเภทเดียวกัน และเป็นเจตนารมณ์อย่างเดียวกันของรัฐที่ต้องการให้คู่สมรสหรือ ญาติของข้าราชการหรือลูกจ้างของรัฐบาลได้มีเงินเลี้ยงชีพต่อไป เมื่อข้าราชการหรือ ลูกจ้างของรัฐบาลถึงแก่กรรมไปแล้ว จะแตกต่างกันก็เพียงแต่วิธีการจ่ายเท่านั้น กล่าวคือ หากเป็นบำนาญตกทอดก็จ่ายเป็นรายเดือนหากเป็นบำเหน็จตกทอดก็จ่าย เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เช่นนี้จึงเห็นว่าเงินบำเหน็จตกทอดที่จำเลยจะมีสิทธิได้รับจาก กองเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ กรมการเงินกลาโหม กระทรวงกลาโหมนั้น โดย เจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วเป็นเงินประเภทเดียวกันกับเงินบำนาญที่รัฐบาลได้จ่าย ให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้นตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 286(2) ดังนั้นเงินบำเหน็จตกทอดที่จำเลยมีสิทธิจะได้รับ ดังกล่าว จึงไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี

พิพากษากลับเป็นว่า ให้เพิกถอนการบังคับคดี

(ชยันต พันดาวงศ์-สะสม ลีริเจริญสุข-ภูเกียรติ สุนทรบุระ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ